

1501588-81.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE SOUZA SOARES e outro

Réu Preso

Aos 21 de janeiro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque - Foro de Mairinque - 2ª Vara - Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, Centro, Mairinque - SP - cep 18120-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501588-81.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE SOUZA SOARES e outro

Réu Preso

Aos 21 de janeiro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. Presente a Promotora de Justiça Dra. Rita Assumpção. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Compareceu o acusado WELLINGTON DE SOUZA SOARES e FABRICIO SABINO RODRIGUES, devidamente escoltado, acompanhado do Defensor nomeado Dr. Vandre Bine Fazio. Presentes as testemunhas arroladas pela Acusação Pedro Fernando da Silva e Rafael Scarpin. Primeiramente, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, consigno que a presente audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum. Iniciados os trabalhos, as partes foram devidamente qualificadas. Após, a MMª. Juíza procedeu à oitiva das testemunhas da Acusação Pedro Fernando da Silva e Rafael Scarpin, bem como interrogado o acusado, cujas qualificações seguem em termos avulsos, sendo que os depoimentos foram gravados por meio do sistema audiovisual. Pela MMª Juíza foi dito o seguinte: "Não havendo mais provas a serem produzidas nem testemunhas a serem ouvidas em audiência, sem requerimento de diligências pelas partes, dou por encerrada a instrução do feito e determino que se passem aos debates orais. Em seguida, foi dada a palavra à representante do Ministério Público que assim se manifestou: "MMª. Juíza,

Wellington de Souza Soares e Fabrício Sabino Rodrigues foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na inicial, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de traficância, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistindo em 19 (dezenove) micro tubos de cocaína pulverizada, pesando aproximadamente 0,29g (vinte e nove centigramas), e 22 (vinte e duas) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 62g (sessenta e dois gramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 55/56; auto de constatação provisória a fls. 57; fotografia de fls. 61; e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 198/200. O feito teve regular tramitação, com recebimento da inicial (fls. 131/132); citação (fls. 163 e 165); defesa escrita (fls. 174/187) e ratificação do recebimento da denúncia (fls. 191/193). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogando-se os réus ao final (oitivas captadas em sistema audiovisual). É o sucinto relatório. A ação merece procedência. O boletim de ocorrência de fls. 01/03; o termo circunstanciado de ocorrência de fls. 51/54; o auto de exibição e apreensão de fls. 55/56; o auto de constatação preliminar de substância de fls. 57; a fotografia de fls. 61; e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 198/200, bem como a prova oral produzida em Juízo, comprovam a materialidade delitiva. Inexistem dúvidas, outrossim, de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito, face às circunstâncias narradas na inicial. A autoria, por sua vez, é certa e segura na pessoa dos acusados. As testemunhas Pedro Fernando da Silva e Rafael Scarpin, policiais militares, ratificaram as declarações anteriormente prestadas em solo policial e atestaram que, no dia do ocorrido, realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Terras de São José quando, ao passarem pela Rua Zulmira de Oliveira Freire, redobram sua atenção, uma vez que já haviam recebido notícia anônima versando sobre a suposta venda de drogas no imóvel de numeral 78. Na oportunidade, flagraram Wellington defronte ao referido imóvel, no exato momento em que ele vendia entorpecentes a um indivíduo desconhecido. Ao notarem a aproximação da viatura, Wellington e o comprador desconhecido empreenderam fuga em meio a um matagal, porém o acusado foi por eles alcançado. Em revista pessoal, encontraram, dentro da blusa que Wellington vestia, 5 (cinco) micro tubos de substância análoga a cocaína pulverizada, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro e um telefone celular da marca Samsung. Ato contínuo, avistaram outros dois indivíduos ingressando no imóvel em questão, pelo que imediatamente procederam à sua abordagem, identificando-os como sendo as pessoas do acusado Fabrício e do adolescente K.H.A.F.. No interior da residência, localizaram uma sacola plástica em cujo interior havia 14 (quatorze) eppendorfs de cocaína e 22 (vinte e duas) "buchas" de maconha, embaladas para comercialização, além de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), em notas trocadas, e um aparelho celular da marca Motorola. Questionados, o menor K.H.A.F. disse que estava no local para fumar maconha, a convite de Fabrício, que, por sua vez, confessou que passara a noite no local vendendo drogas, justificando que o fazia por estar desempregado. Em solo policial, Wellington negou os fatos, alegando, em suma, que não trazia quaisquer entorpecentes consigo e que Fabrício e o adolescente K.H.A.F. são seus amigos, todavia desconhecia que Fabrício utilizava sua casa como ponto de venda de drogas. Disse nada saber sobre os entorpecentes encontrados em sua residência. Fabrício, por sua vez, confessou que vendia drogas no local, alegando que o fazia por estar desempregado. Afirmou que apenas 4 (quatro) "buchas" de maconha encontradas no interior do imóvel lhe pertenciam e que os R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) apreendidos eram resultado do comércio de entorpecentes. Disse ainda que os 14 (quatorze) eppendorfs de cocaína e o aparelho celular apreendidos no local não eram de sua propriedade. Em Juízo, mantiveram as versões. Nenhuma razão concreta foi levantada contra os policiais que abalasse a credibilidade dos seus depoimentos. A defesa nenhuma prova produziu em sentido contrário às demais provas colhidas nos autos. Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, revela-se de rigor a prolação de sentença condenatória no caso vertente. Quanto à aplicação da pena, saliento que o réu Fabrício é primário e faz jus à pena mínima,

com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Com a redução de pena, e por força de entendimento jurisprudencial recente, não há óbice para que a pena seja cumprida em regime aberto. O réu Wellington, no entanto, ostenta maus antecedentes e, portanto, não faz jus à redução de sua reprimenda, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Tendo em vista o quantum de pena fixado pelo legislador para o delito em tela, bem como as circunstâncias judiciais existentes no caso concreto, depreende-se que o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, nos termos do art. 33 do CP. Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, pela Promotora de Justiça infra-assinada, requer seja ação penal julgada procedente, condenando-se os acusados nos exatos termos da denúncia.". Em seguida, foi dada a palavra ao Defensor do acusado e apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual, bem como acresceu à sua manifestação, de forma escrita, o teor que segue: "os Acusados, se condenados, devem ser absolvido das condutas previstas no art. 33, caput c/c 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, desclassificando para crime do art. 28 da referida lei (porte e consumo próprio) e, subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, conceder a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, maiormente quando entendido que a quantidade de drogas (pela defesa entendida como ínfima), considerada isoladamente, não impede a incidência da referida minorante." Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi proferida a r. Sentença, cujo teor segue: "VISTOS. WELLINGTON DE SOUZA SOARES, qualificado às fls. 06/07, e FABRÍCIO SABINO RODRIGUES, qualificado às fls. 35/36, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, foram denunciados e estão sendo processados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 127/130), no dia 22 de agosto de 2021, por volta de 09:40 horas, na Rua Zulmira de Oliveira Freire, nº 78, área central, nesta cidade e comarca de Mairinque/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de traficância, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistindo em 19 (dezenove) micro tubos de cocaína pulverizada, pesando aproximadamente 0,29g (vinte e nove centigramas), e 22 (vinte e duas) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 62g (sessenta e dois gramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 55/56; auto de constatação provisória a fls. 57; fotografia de fls. 61; e laudo de exame químico-toxicológico constante dos autos. Recebida a denúncia em 13 de setembro de 2021 (fls. 131/132), os réus foram pessoalmente citados às fls. 163 (corrêu Fabrício) e 165 (corrêu Wellington), sendo-lhes nomeado defensor dativo às fls. 168. A defesa prévia foi apresentada conjuntamente às fls. 174/187. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, nos termos da decisão de fls. 191/193. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e a defesa apresentaram suas alegações finais. É o relatório. Fundamento. D E C I D O. Trata-se de ação penal incondicionada que deve ser julgada procedente. Senão vejamos. A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01, Boletim de Ocorrência de fls. 51/54, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 55/56; Auto de Constatação Provisória de fls. 57; fotografia de fls. 61; e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 198/200, bem como pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório. A autoria também está plenamente configurada com relação aos acusados, conforme restará demonstrado adiante. Os policiais militares Pedro Fernando da Silva e Rafael Scarpin, narraram que no período da manhã atenderam uma ocorrência próximo de onde o réu WELLINGTON mora, cujo local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Passando pelo local, avistaram o Wellington entregando algo para um rapaz de bermuda clara, o qual lhe entregou dinheiro em troca, todavia só lograram abordar o Wellington, que resistiu a abordagem, sendo necessário o uso de força. Em busca pessoal localizaram R\$ 20,00 em notas trocadas e 05 eppendorfs de cocaína. No momento em que abordavam Wellington, Fabricio e o adolescente Kaike saíram do interior da residência e

Wellington e conseguiram aborda-los. No interior da residência, localizaram um colchão em que havia uma sacola com maconha, cocaína e dinheiro em seu interior. Fabrício confessou a traficância e disse que vendia a mando de Wellington. A irmã de Wellington acompanhou as diligências. Em solo policial, o réu WELLINGTON DE SOUZA SOARES negou a prática do crime que lhe foi imputado, bem como a propriedade das drogas apreendidas (fls. 06/07). Em seu interrogatório judicial, sobre o crivo do contraditório, o réu disse que o entorpecente que estava consigo havia comprado para o próprio uso. Não presenciou a abordagem de Fabrício (sistema audiovisual). Em solo policial, o réu FABRÍCIO SABINO RODRIGUES reconheceu a propriedade da maconha apreendida no interior do imóvel (apenas 04 buchas). Ademais, declarou que os 14 ependorfs de cocaína não lhe pertenciam e tampouco o aparelho celular, mas que a quantia de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) eram resultado da venda de droga (fls. 35/36). Em seu interrogatório judicial, sobre o crivo do contraditório, o réu disse que estava na posse de três porções de maconha e realmente estava vendendo entorpecente. Entretanto, foi abordado na rua e não na residência de WELLINGTON. A sacola foi apresentada na Delegacia. (sistema audiovisual). A negativa de WELLINGTON não prospera. Por primeiro, no que toca à valoração dos depoimentos dos policiais militares, não é demasiado registrar que suas declarações devem ser recebidas com total credibilidade, além do que, não há qualquer elemento nos autos a indicar que tivessem algum motivo lógico e rela para incriminarem falsamente os acusados. Conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Pois bem. Conforme relatado pelos policiais militares em juízo, eles visualizaram o réu Wellington entregando algo a um desconhecido e recebendo dinheiro em troca. Ademais disso, no interior da sua residência foi localizada uma sacola com entorpecentes e dinheiro. Consigne-se que os policiais relataram que a irmã de Wellington acompanhou a abordagem e esclareceu que não suportava mais essa situação de traficância praticada pelo irmão, tendo inclusive que mudar de casa com sua mãe idosa. Como é sabido, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Além do mais, não se pode olvidar que a simples condição de usuário não comporta incompatibilidade com a de traficante. Como é mais do que cediço, não raro, usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência. Em arremate, sob o viés da traficância, não há que se menosprezar a quantidade apreendida no caso, ainda que de pequena monta, especialmente diante de todos os fundamentos acima explicitado. Assim, provas a materialidade e autoria delitivas, a condenação dos acusados é de rigor. Passo a dosar a pena, observando-se o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/06. FABRÍCIO SABINO RODRIGUES. O réu não ostenta antecedentes criminais (fls. 71 e 75/76). Sua personalidade e conduta social, à míngua de outros elementos informativos nos autos, há de ser tida por consoante a moral média. Assim, atenta, ainda, às circunstâncias e consequências da infração e considerando a quantidade de substância entorpecente que o acusado estava trazendo consigo no momento do flagrante, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro giro, reconheço a existência da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, CP), e da confissão. Contudo, deixo de aplicá-la ante a impossibilidade de redução da pena em quantidade aquém da pena-base, em respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do enunciado da Súmula 231. Na última etapa, pondero que o réu é primário e não parece integrar organização criminosa, bem como confessou os fatos descritos na denúncia, pelo que faz jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dos terços), resultando em 01 (um) ano e

08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, tornando-a definitiva em razão de outras circunstâncias modificadoras. Em razão da pena imposta e das condições subjetivas do acusado, especialmente quanto à sua primariedade e a ausência de indícios de envolvimento em outras empreitadas criminais, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Excepcionalmente, preenchendo o acusado os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade imposta em 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta (01 ano e 08 meses), e pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a meio salário mínimo a instituição público ou privada de destinação social a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais. Neste sentido: APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Apelo do Ministério Público desprovido – Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal – Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa – Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa – Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP – Precedentes do C. STJ e do E. STF – APELO DO MP DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos – Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020) Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020). WELLINGTON DE SOUZA SOARES. Na primeira etapa, o réu ostenta maus antecedentes que permitem a elevação da pena base acima do mínimo legal (fls. 65/70 e 72/74). Assim, início o cômputo da reprimenda em patamar correspondente a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem consideradas. Na última etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena (em razão dos maus antecedentes), tornando-a definitiva. Em razão da pena imposta e das condições subjetivas do acusado acima explanadas, fixo o regime inicial de pena em semiaberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Posto isso e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR WELLINGTON DE SOUZA SOARES, qualificado às fls. 06/07, e FABRÍCIO SABINO RODRIGUES, qualificado às fls. 35/36, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo WELLINGTON DE SOUZA SOARES à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no patamar mínimo (1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos); e FABRÍCIO SABINO RODRIGUES à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no patamar mínimo (1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos). Sem prejuízo da multa imposta à FABRÍCIO, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida em sede de execução de pena, pelo prazo da pena imposta (ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses) e (ii) prestação pecuniária no valor equivalente a ½ (meio) salário-mínimo à instituição pública ou privada de destinação social a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais. Diante da pena imposta e das condições subjetivas favoráveis ao apenado FABRÍCIO, se insatisfeito com o decreto condenatório, poderá recorrer em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura clausulado. Por outro lado, no que toca ao réu WELLINGTON, observo ostentar maus antecedentes criminais. Ademais, entendo não haver incompatibilidade com o regime fixado, cabendo nos autos da execução da penal eventual detração. Com isso, não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, devendo ser realizada a transferência do apenado para aguardar o trânsito em julgado em local de cumprimento adequado ao regime semiaberto, se por outro processo não estiver preso. Se o caso, e se ainda pendente, determino a destruição das drogas, certificando nos autos, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06 (Redação dada pela Lei nº 12.961, de 2014). Decreto o perdimento dos valores e celular apreendidos (fls. 55/56) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação do respectivo bem com perdimento decretado em favor da União, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Após o trânsito em julgado: inscreva-se o nome dos réus no sistema informatizado do TJSP; oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados, comunicando a suspensão de seus direitos políticos; providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de ofício. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em prol do defensor nomeado (fls. 168) e oportunamente arquivem-se os autos, com as cautelas de ofício. Após ciência da r. sentença proferida, o Ministério Público, a defesa técnica, bem como o réu Fabrício se manifestaram no sentido de não ter interesse em dela recorrer. Já o réu Wellington manifestou o desejo em recorrer. Em seguida, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte deliberação: "Recebo o recurso interposto. Aguarde-se a apresentação das razões do recurso, pelo prazo legal. Com a juntada, abra-se vista ao Ministério Público, para que apresente as contrarrazões. Saem os presentes intimados desta deliberação." NADA MAIS, lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente, e, unicamente pela MMª. Juíza de Direito, em razão da realização do ato por videoconferência, nos termos da Resolução CNJ nº 329, de 30/07/2020. Eu, Jéssica T. de Souza Vizzoni, Assistente Judiciário, digitei.